

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
8226/2540

นาย มนูญ เวโรจน์  
นาย สวรรค์ แสนภพ

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5), มาตรา 185, มาตรา 195

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด อันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 โดยบรรยายไว้เพียงว่า "โดยมีจำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คเพื่อชำระหนี้ อันสามารถบังคับได้ตามกฎหมายให้แก่โจทก์ ฯลฯ" ซึ่งขาด องค์ประกอบคำว่า "ที่มีอยู่จริง" ดังนั้น แม้จำเลยจะ ส่งจ่ายเช็คเพื่อชำระหนี้ โจทก์อันมีลักษณะบังคับได้หรือ อันสามารถบังคับได้ตามกฎหมายก็ตาม แต่หากไม่มีหนี้ที่มีอยู่จริง การกระทำของจำเลยก็ไม่ใช่ความผิดเมื่อฟ้องโจทก์บรรยาย องค์ประกอบแห่งความผิดดังกล่าวขาดไป กรณีจึงเป็นฟ้องที่ ไม่สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5)แม้จำเลยจะให้การรับสารภาพและมิได้ยกปัญหาข้อนี้ขึ้นฎีกาแต่ก็เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกาขอที่จะหยิบยกขึ้นพิจารณา และพิพากษายกฟ้องโจทก์

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ออกเช็คส่งจ่ายเงิน 200,000 บาทเพื่อชำระหนี้แก่โจทก์ อันสามารถบังคับได้ตามกฎหมาย ต่อมาโจทก์ได้นำเช็คฉบับดังกล่าวไปเรียกเก็บเงิน

แต่ธนาคารตามเช็คได้ปฏิเสธการจ่ายเงิน โดยให้เหตุผลว่า "โปรดติดต่อผู้สั่งจ่าย" โดย  
จำเลยออกเช็คเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คนั้นขอให้ลงโทษตามพระราช  
บัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ. 2534 มาตรา 4

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน  
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 จำคุก 1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษ  
ให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 6 เดือน

จำเลยอุทธรณ์ ขอให้ลงโทษสถานเบาและรอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและ  
ลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค  
พ.ศ. 2534 มาตรา 4 บัญญัติว่า "ผู้ใดออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้  
ตามกฎหมายโดยมีลักษณะหรือมีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ฯลฯ" ซึ่ง  
ทุกวรรคตอนถือเป็นองค์ประกอบแห่งความผิดในอันที่จะขาดเสียมิได้ แต่ตามฟ้อง  
โจทก์ข้อ 1 วรรคหนึ่ง บรรยายไว้เพียงว่า "โดยมีจำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็ค  
เพื่อชำระหนี้อันสามารถบังคับได้ตามกฎหมายให้แก่โจทก์ ฯลฯ" ซึ่งขาดองค์ประกอบ  
คำว่า "ที่มีอยู่จริง" ฉะนั้น แม้จำเลยจะสั่งจ่ายเช็คเพื่อชำระหนี้โจทก์อันมีลักษณะบังคับ  
ได้หรืออันสามารถบังคับได้ตามกฎหมายก็ตาม แต่หากไม่มีหนี้ที่มีอยู่จริง การกระทำ  
ของจำเลยก็ไม่ใช่ความผิด อีกทั้งถ้อยคำในกฎหมายที่มีลักษณะเป็นความผิดใน  
ทางอาญาและมีโทษจะต้องแปลความโดยเคร่งครัดทุกวรรคตอนและถือเป็นข้อความ

สำคัญทั้งหมด ดังนั้น เมื่อฟ้องโจทก์บรรยายขาดไปซึ่งองค์ประกอบแห่งความผิดดัง  
กล่าวกรณีจึงเป็นฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
มาตรา 158(5) แม้จำเลยจะให้การรับสารภาพและมีได้ยกปัญหาข้อนี้ขึ้นฎีกา ก็เป็น  
ปัญหาที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ซึ่งศาลฎีกาชอบที่จะหยิบยกขึ้นพิจารณาได้

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(ระพีณ บุญสิทธิ-สุชาติ ถาวรวงษ์-สมศักดิ์ วงศ์เย็น)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |